Firmado por: QUESADA ORE Luis Ricardo FAU 20420248645 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 28/12/2023 19:35:30 -0500

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Código de verificación: dc46 b75c 021d 3044 7108 ffe0 cbf9

Documento electrónico firmado digitalmente en el marco de la Ley N°27269 de Firmas y Certificados Digitales, su Reglamento y modificatorias. La integridad del documento y la autoría de la(s) firma(s) pueden ser verificadas https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml

Oficio Nº 00236-2023-GRE-OSITRAN

Lima, 28 de diciembre de 2023

Señora
CARMEN BENITEZ HERNÁNDEZ
Gerente General
CONCESIONARIA PUERTO AMAZONAS S.A.
kmarino@copam.com.pe

Asunto : Reajuste anual de Tarifas en el Nuevo Terminal Portuario de Yurimaguas – Nueva Reforma 2024

Referencias : a) Carta N° 645-2023-GG-COPAM, recibida el 06.12.2023
b) Carta N° 646-2023-GG-COPAM, recibida el 06.12.2023

De mi consideración:

Me dirijo usted con relación al documento a) de las referencias, mediante el cual su representada nos comunica acerca de la modificación de su Tarifario y nos remite el Informe Multidisciplinario N° 001-2023-COPAM, en el cual presenta su cálculo del reajuste anual de Tarifas de los Servicios Estándar y Servicios Especiales brindados en el Nuevo Terminal Portuario de Yurimaguas - Nueva Reforma (en adelante, NTPY-NR). Adicionalmente, mediante el documento b) de las referencias, su representada comunica la publicación de la referida modificación de su Tarifario, señalando que su fecha prevista de entrada en vigencia será el 01 de enero de 2024.

Al respecto, resulta importante mencionar que el artículo 45.1[1] del Reglamento General de Tarifas del Ositrán (en adelante, RETA), establece que corresponde a la Entidad Prestadora realizar el reajuste de Tarifas conforme con lo establecido en su contrato de concesión o en la resolución que emita el Ositrán, según sea el caso, sin que se requiera de un procedimiento ni una resolución por parte del Regulador. Asimismo, según el artículo 45.3[2] del RETA corresponde al Ositrán verificar que el reajuste efectuado por el la Entidad Prestadora cumpla con lo establecido en el contrato de concesión o en la respectiva resolución del Ositrán.

En esa línea, la Cláusula 9.7 del Contrato de Concesión para el diseño, construcción, financiamiento, conservación y explotación del NTPY-NR establece lo siguiente respecto del reajuste anual de Tarifas:

> *"9.7. El CONCESIONARIO, a partir del quinto Año de la Concesión, reajustará anualmente las Tarifas de acuerdo a la siguiente fórmula:*

---

1 *"**Artículo 45.- Reajuste de tarifas***
45.1. Corresponde a la Entidad Prestadora realizar el reajuste de tarifas conforme a lo establecido en el contrato de concesión o en la resolución que emita el Ositrán, según sea el caso, sin que se requiera de un procedimiento ni una resolución por parte del Ositrán.
(…)"

2 *"(…)*
45.3. Corresponde al Ositrán verificar que el reajuste efectuado por la Entidad Prestadora cumpla con lo establecido en el contrato de concesión o en la respectiva resolución del Ositrán."

NT: 2023156028
Clave: hna7TH4

Visado por: CALDAS CABRERA Daysi Melina FAU 20420248645 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 28/12/2023 17:57:20 -0500

Visado por: ZAVALETA MEDINA Josue Mack Linder FAU 20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 28/12/2023 17:46:22 -0500

$$T_t = T_{t-1} * \frac{IPC_{t-1}}{IPC_{t-2}}$$

Donde, el cálculo del reajuste anual de las tarifas se realizará durante las últimas tres (03) semanas previas a su entrada en vigencia, y

t	:	*Año Calendario en el que regirá el ajuste*
Tt	:	*Tarifa vigente al inicio del Año Calendario t*
Tt-1	:	*Tarifa establecida al inicio del Año Calendario t-1*
IPCt-1	:	*Nivel de Índice de precios al consumidor de Lima Metropolitana publicado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), disponible al momento de realizar el cálculo.*
IPCt-2	:	*Nivel de Índice de precios al consumidor de Lima Metropolitana publicado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), con doce (12) meses de anticipación al IPCt-1."*

[El subrayado es nuestro.]

Considerando dicho marco contractual, a partir del quinto Año de la Concesión[3], el Concesionario debe reajustar anualmente las Tarifas de los Servicios Estándar y Servicios Especiales regulados[4]. En tal sentido, toda vez que el referido Contrato de Concesión fue suscrito el 31 de mayo de 2011, el Concesionario podrá reajustar anualmente sus Tarifas a partir del 31 de mayo de 2016, siendo que el cálculo del reajuste anual de las Tarifas se realizará durante las últimas tres (03) semanas previas a su entrada en vigencia considerando para ello los detalles que se indican a continuación:

- **Año Calendario en que regirá el reajuste:** Según se encuentra establecido en la Cláusula 1.26.10[5] del Contrato de Concesión, el Año Calendario es el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, ambas fechas inclusive. Para el presente caso, el Año Calendario en el cual regirá el reajuste de Tarifas será del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024, ambas fechas inclusive.

- **Tarifas establecidas al inicio del año calendario anterior al año del reajuste:** Corresponde a las Tarifas de los servicios que se encontraban vigentes a inicios del año 2023. Por tanto, corresponde reajustar las Tarifas vigentes a inicios del año 2023 de los Servicios Estándar[6], del Primer Grupo de Servicios Especiales regulados[7] y del Segundo

[3] La definición de "Año de la Concesión" se encuentra incluida en la Cláusula 1.26.11 del Contrato de Concesión:

"*1.26.11 Año de la Concesión*
Es el periodo anual computado desde la Fecha de Suscripción del Contrato, contado de fecha a fecha, concluyendo un día antes al del año en el que se inició el cómputo."

[4] La definición de "Tarifa" se encuentra incluida en la Cláusula 1.26.95 del Contrato de Concesión:

"1.26.95 Tarifa
Contraprestación económica que, de acuerdo a lo previsto en este Contrato, cobrará el Concesionario por la prestación de un Servicio Estándar o eventualmente un Servicio Especial, de acuerdo a lo que establezca el Regulador, sin incluir los impuestos que resulten aplicables."

[5] La definición de "Año Calendario" se encuentra incluida en la cláusula 1.26.10 del Contrato de Concesión:

"1.26.10 Año Calendario
Significa el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, ambas fechas inclusive."

[6] Las Tarifas de los Servicios Estándar fueron determinadas mediante Resolución de Consejo Directivo N° 043-2016-CD-OSITRAN de fecha 10 de agosto de 2016.

[7] Las Tarifas para el Primer Grupo de Servicios Especiales fueron determinadas mediante Resolución de Consejo Directivo N° 032-2017-CD-OSITRAN de fecha 09 de octubre de 2017.

Documento electrónico firmado digitalmente en el marco de la Ley N°27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, su Reglamento y modificatorias. La integridad del documento y la autoría de la(s) firma(s) pueden ser verificadas en: https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml

Grupo de Servicios Especiales regulados[8]. Cabe señalar que las Tarifas vigentes desde inicios del año 2023 fueron comunicadas por su representada mediante las Cartas Nº 0679 y Nº 0692-2022-GG-COPAM recibidas el 05 y 06 de diciembre de 2022, respectivamente.

- **<u>Índices de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana (IPC):</u>**

  - *Nivel de IPC disponible al momento de realizar el cálculo:* A la fecha, el INEI ha publicado el IPC correspondiente al mes de noviembre de 2023, el cual ascendió a 111,517885[9].

  - *Nivel de IPC con doce meses de anticipación:* Considerando la información del nivel de IPC disponible al momento de realizar el cálculo por parte del Concesionario, corresponde utilizar el IPC a noviembre de 2022, el cual ascendió a 107,604861[10].

En virtud de lo anterior, en aplicación de la fórmula de reajuste anual de Tarifas establecida en la cláusula 9.7 del Contrato de Concesión, se tiene lo siguiente:

$$T_{2024} = T_{2023} * \frac{111{,}517885}{107{,}604861}$$

Así, en el marco de las funciones asignadas a esta Gerencia en el numeral 6 del artículo 39[11] del Reglamento de Organización y Funciones del Ositrán[12], se observa que las Tarifas de los Servicios Estándar y de los Servicios Especiales regulados para el año 2024 comunicadas por su representada el documento a) de las referencias resultan de aplicar la fórmula de reajuste anual de Tarifas antes indicada y considerando las reglas de redondeo dispuestas en el Anexo 4 del RETA (ver Cuadro N° 1).

Es importante añadir que, considerando el cálculo del reajuste anual de las Retribuciones de los Servicios Especiales regulados para el año 2024 realizado mediante el Oficio N° 00235-2023-GRE-OSITRAN, se ha verificado que las Tarifas de dichos servicios cumplen con la condición establecida en la Cláusula 1.26.91 del Contrato de Concesión[13], según la cual la Tarifa de los

---

8 Las Tarifas para el Segundo Grupo de Servicios Especiales fueron determinadas mediante Resolución de Consejo Directivo N° 031-2018-CD-OSITRAN de fecha 07 de noviembre de 2018.

9 La información se encuentra disponible en la página web del INEI en el siguiente enlace: <https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/indices_tematicos/01_indice-precios_al_consumidor-lm_2b_21.xlsx> (último acceso: 28 de diciembre de 2023).

10 *Ídem*.

11 Reglamento de Organización y Funciones del Ositrán:

> *"Artículo 39.- Funciones de la Gerencia de Regulación y Estudios Económicos*
> *Son funciones de la Gerencia de Regulación y Estudios Económicos, las siguientes:*
> *(…)*
> *6. Verificar que los tarifarios publicados por parte de las entidades prestadoras cumplan con lo establecido en el contrato de concesión y las disposiciones emitidas por OSITRAN, así como poner en conocimiento de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, los posibles incumplimientos que detecten en el ejercicio de sus funciones;*
> *(…)"*

12 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 012-2015-PCM y sus modificatorias.

13 *"1.26.91. <u>Servicios Especiales</u>*
Son todos los servicios portuarios distintos a los Servicios Estándar que el CONCESIONARIO está facultado a prestar por el cual, cobrará un precio o una tarifa, según corresponda.

Documento electrónico firmado digitalmente en el marco de la Ley N°27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, su Reglamento y modificatorias. La integridad del documento y la autoría de la(s) firma(s) pueden ser verificadas en: https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml

Servicios Especiales regulados no podrá ser menor, bajo ninguna circunstancia, a los costos operativos que demande su prestación.

Cuadro N° 1
REAJUSTE ANUAL DE TARIFAS APLICABLES PARA LOS SERVICIOS REGULADOS DEL NUEVO TERMINAL PORTUARIO DE YURIMAGUAS – NUEVA REFORMA EN EL AÑO 2024
(soles sin IGV)

Servicios Regulados	Unidad de cobro	Tarifa vigente 2023 (S/ sin IGV) 1/	Tarifa reajustada 2024 (S/ sin IGV) 2/
Servicios Estándar			
Servicios a la nave	Eslora-hora	0,90	0,93
Servicios a la carga			
Fraccionada	Tonelada	20,64	21,39
Rodante	Tonelada	93,09	96,48
Sólida a Granel	Tonelada	20,53	21,28
Líquida a Granel	Tonelada	11,39	11,80
Contenedor con carga de 20 pies	Contenedor	297,76	308,59
Contenedor vacío de 20 pies	Contenedor	115,03	119,21
Contenedor con carga de 40 pies	Contenedor	399,81	414,35
Contenedor vacío de 40 pies	Contenedor	137,92	142,94
Servicios a los pasajeros	Pasajeros	13,04	13,51
Primer Grupo de Servicios Especiales			
Almacenamiento			
Carga Fraccionada almacén descubierto			
Del día 4 al día 8	Tonelada/día	3,46	3,59
Del día 9 al día 15	Tonelada/día	3,46	3,59
Del día 16 en adelante	Tonelada/día	3,46	3,59
Carga Fraccionada almacén cubierto			
Del día 4 al día 8	Tonelada/día	3,46	3,59
Del día 9 al día 15	Tonelada/día	3,46	3,59
Del día 16 en adelante	Tonelada/día	4,06	4,21
Carga Fraccionada almacén refrigerado			
Del día 1 al día 8	Tonelada/día	3,99	4,14
Del día 9 al día 15	Tonelada/día	3,99	4,14
Del día 16 en adelante	Tonelada/día	4,06	4,21
Carga rodante			
Del día 4 al día 8	Tonelada/día	14,12	14,63
Del día 9 al día 15	Tonelada/día	17,46	18,09
Del día 16 en adelante	Tonelada/día	26,88	27,86
Embarque/descarga de contendores IMO 20 pies	Contenedor	482,39	499,93
Consolidación/desconsolidación			
Contenedores de 20 pies con carga paletizada	Contenedor	549,03	615,63
Contenedores de 20 pies con carga suelta	Contenedor	837,64	868,10
Contenedores de 40 pies con carga paletizada	Contenedor	830,55	860,75
Contenedores de 40 pies con carga suelta	Contenedor	1046,37	1084,42
Pesaje adicional			
Contenedores	Contenedor	44,22	45,83
Carga Fraccionada/suelta	Camión	84,33	87,40

Corresponderá al REGULADOR fijar la Tarifa de acuerdo con los procedimientos y metodologías establecidos en el Reglamento de Tarifas vigente.

El REGULADOR definirá el costo económico de los Servicios Especiales que serán reconocidos al CONCESIONARIO a través de la Retribución del Servicio Especial.

La Tarifa de los servicios especiales regulados no podrá ser menor, bajo ninguna circunstancia, a los costos operativos que demande la prestación del servicio."

Documento electrónico firmado digitalmente en el marco de la Ley N°27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, su Reglamento y modificatorias. La integridad del documento y la autoría de la(s) firma(s) pueden ser verificadas en: https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml

Servicios Regulados	Unidad de cobro	Tarifa vigente 2023 (S/ sin IGV) 1/	Tarifa reajustada 2024 (S/ sin IGV) 2/
Colocación/remoción de etiquetas, precintos	Contenedor	39,33	40,76
Suministro de energía a contenedores *reefer*	Contenedor/hora	7,68	7,96
Segundo Grupo de Servicios Especiales			
Provisión de equipamiento para movimiento adicional de carga a solicitud del usuario			
Grúa celosía	Hora	212,59	220,32
Grúa telescópica	Hora	194,25	201,31
Reach Stacker	Hora	191,54	198,51
Montacarga (a la nave)	Hora	207,75	215,30
Montacarga (a almacenamiento)	Hora	113,25	117,37
Consolidación/desconsolidación de contenedores *reefers*			
Contenedor de 20 pies con carga suelta	Contenedor	875,46	907,30
Contenedor de 40 pies con carga suelta	Contenedor	1036,02	1073,69
Embarque/descarga de contenedores IMO 40 pies	Contenedor	674,66	699,19

1/ Información disponible en la página web de Copam: <https://copam.com.pe/wp/wp-content/uploads/2023/04/Tarifario-TPY-NR-2023-vigente-desde-17-04-2023.pdf> (último acceso: 28 de diciembre de 2023).
2/ Tarifas remitidas por Copam mediante Carta N° 0645-2023-GG-COPAM de fecha 06 de diciembre de 2023. Dichas Tarifas se encuentran también publicadas en la página web de Copam: <https://copam.com.pe/wp-content/uploads/2023/12/Tarifario-TPY-NRvigente-desde-el-01-01-2024.pdf> (último acceso: 28 de diciembre de 2023).
Fuente: Concesionaria Puerto Amazonas S.A.
Elaboración: Gerencia de Regulación y Estudios Económicos del Ositrán.

Adicionalmente, corresponde analizar si su representada ha cumplido con las disposiciones de publicidad y entrada en vigencia de la actualización de su Tarifario, las cuales se encuentran establecidas en los artículos 48 y 49 del RETA[14], en particular:

- El inciso 48.2 del artículo 48 del RETA señala que en caso se realicen modificaciones al contenido del Tarifario, la Entidad Prestadora debe publicar en su página web, así como en todas sus oficinas comerciales, locales y puntos de recaudación ubicados en las infraestructuras a su cargo, la materia de modificación indicando la fecha prevista para su entrada en vigencia.

- En línea con ello, el inciso 49.2 del artículo 49 del RETA establece que siempre que se incorporen modificaciones al Tarifario sobre información relativa al cobro de Tarifas, las Entidades Prestadoras deben publicar la materia de modificación, como mínimo diez (10) días antes de la fecha prevista para su entrada en vigencia. Asimismo, estas deben

[14] "***Artículo 48.- Obligación de publicar el tarifario y sus modificaciones***
(…)
48.2. En caso se realicen modificaciones al contenido del tarifario, la Entidad Prestadora debe publicar en su página web, así como en todas sus oficinas comerciales, locales y puntos de recaudación ubicados en las infraestructuras a su cargo, la materia de modificación indicando la fecha prevista para su entrada en vigencia, en los plazos que se establecen en el presente Reglamento."

Artículo 49.- Entrada en vigencia del tarifario y sus modificaciones
(…)
49.2 Cuando se incorporen modificaciones al tarifario sobre información relativa al cobro de tarifas, las Entidades Prestadoras deben publicar la materia de modificación, conforme a lo dispuesto en el inciso 48.2 del artículo 48 del Reglamento, como mínimo diez (10) días antes a la fecha prevista para su entrada en vigencia, para conocimiento de los usuarios. La Entidad Prestadora debe comunicar al Ositrán la materia de modificación, como mínimo diez (10) días antes de su entrada en vigencia.
(…)".

Documento electrónico firmado digitalmente en el marco de la Ley N°27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, su Reglamento y modificatorias. La integridad del documento y la autoría de la(s) firma(s) pueden ser verificadas en: https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml

comunicar al Ositrán la materia de modificación, como mínimo diez (10) días antes de su entrada en vigencia.

Así, siendo que mediante dicho documento a) de las referencias su representada ha comunicado al Ositrán la modificación de su Tarifario con fecha 06 de diciembre de 2023 y que además, mediante el documento b) de las referencias, comunicó la publicación del Tarifario modificado con fecha 06 de diciembre de 2023, esto es, en ambos casos, con una anticipación mayor a diez (10) días a la fecha de entrada en vigencia correspondiente, se observa que su representada ha cumplido con las disposiciones de publicidad y entrada en vigencia establecidas en los referidos incisos 48.2 y 49.2 del RETA.

En conclusión, esta Gerencia ha verificado que las Tarifas comunicadas por su representada mediante el documento a) de las referencias resultan de aplicar la fórmula de reajuste anual de Tarifas establecida en la Cláusula 9.7 del Contrato de Concesión y que además ha cumplido con las disposiciones de publicidad y entrada en vigencia establecidas en el RETA.

Atentamente,

Firmado por
RICARDO QUESADA ORÉ
Gerente de Regulación y Estudios Económicos
Gerencia de Regulación y Estudios Económicos

Visado por
MELINA CALDAS CABRERA
Jefa de Regulación
Gerencia de Regulación y Estudios Económicos

Visado por
JOSUE ZAVALETA MEDINA
Analista de Regulación
Gerencia de Regulación y Estudios Económicos

Número de Trámite: 2023156028

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico firmado digitalmente y archivado por el Ositrán, aplicando lo dispuesto por el art. 25 del D.S. N° 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. N° 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del Portal de Consulta de Documentos del Ositrán cuya dirección web es la siguiente: https://servicios.ositran.gob.pe:8443/SGDEntidades.

Para acceder al Portal de Consulta Documentos del Ositrán, utilizar el Número de Trámite-NT (usuario) y la contraseña (es la clave del QR)

Documento electrónico firmado digitalmente en el marco de la Ley N°27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, su Reglamento y modificatorias. La integridad del documento y la autoría de la(s) firma(s) pueden ser verificadas en: https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml